

Câu 1: (L.O1): Ông Võ trộm cắp tài sản của Bảo trị giá 100 triệu đồng. Hành vi của Võ bị Viện kiểm sát quận **X truy tố 5 năm tù về tội** trộm cắp tài sản theo điểm a khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015: “*Phạm tội thuộc một trong số các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ 02 năm tới 07 năm:* a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp...” và bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, loại tội phạm mà Võ thực hiện là tội phạm gì ?

- A. Tội phạm rất nghiêm trọng
- B. **Tội phạm nghiêm trọng**
- C. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
- D. Tội phạm ít nghiêm trọng

Câu 2: (L.O1): Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, **Chính phủ** là :

- A. Có quyền ban hành mọi văn bản pháp luật
- B. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
- C. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất**
- D. Cơ quan chấp hành của Quốc hội

Câu 3: (L.O1): Vợ chồng An và Bình có con là Cường. Năm 2005, Cường kết hôn với Diệu, có nhận Vy làm con nuôi (hợp pháp). Năm 2009, Cường và Diệu ly thân. Diệu sống chung với Khánh và sinh ra Hùng. Năm..., Cường chung sống với Minh, sinh ra Ngân. Tháng 06/2020, Cường nộp đơn ly hôn. Trong thời gian chờ “giám định”(ko nhớ rõ chữ gì) tại Tòa án, ngày 07/07/2020, Cường bị tai nạn giao thông qua đời. Nếu các bên có tranh chấp, hãy xác định thừa kế thứ nhất của Cường. (*Biết rằng Cường không để lại di chúc, di sản là 5 tỷ đồng*)

- A. An, Bình, Diệu, Vy, Ngân.**
- B. An, Bình, Minh, Vy, Ngân.
- C. An, Bình, Vy và Ngân.
- D. An, Bình, Diệu và Ngân.

Câu 4: (L.O1): Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, **di chúc sẽ bị tuyên bố vô hiệu** nếu

- A. không định đoạt toàn bộ tài sản
- B. không có tên vợ, chồng, cha, mẹ, con.
- C. đặt ra các điều kiện để hưởng di sản
- D. Chủ thể không tự nguyện khi lập di chúc.**

Câu 5 (L.O1): **Theo Bộ luật Lao động năm 2019**, không áp dụng thử việc đối với người lao động có hợp đồng lao động có thời hạn dưới bao nhiêu tháng ?

- A. 03 tháng
- B. 06 tháng
- C. 01 tháng
- D. 02 tháng

Câu 6: (L.O1): Theo Bộ luật Lao động năm 2019, trong thời gian thử việc các bên có quyền

- A. Hủy bỏ hợp đồng thử việc không cần lí do, không cần báo trước.
- B. Hủy bỏ hợp đồng thử việc cần lí do đồng thời phải báo trước.
- C. Tự do thay đổi mức lương thử việc nếu đạt được sự thống nhất.
- D. Hủy bỏ hợp đồng thử việc cần lí do nhưng không cần báo trước.

Câu 7: (L.O2): Ông A phạm tội trốn thuế và bị Tòa án tuyên 02 năm 06 tháng tù nhưng cho....(không nhớ) với thời gian thử thách là 05 năm. Chấp hành được 04 năm thử thách thì A bị đưa xét xử yêu cầu thực hiện là tội cưỡng bức lao động (Bị tuyên 02 năm cải tạo không giam giữ) và tội sản xuất trái phép (bị tuyên 03 năm tù giam). Hãy tổng hợp hình phạt cho ông A trong tình huống trên.

- A. 6 năm 4 tháng tù
- B. 6 năm 2 tháng tù
- C. 4 năm 8 tháng tù
- D. 7 năm 6 tháng tù (7 năm mấy tháng không nhớ lắm)

Câu 8: (L.O1.): Chị Phương là Giám đốc ở Công ty A theo hợp đồng không xác định thời hạn. Ngày 2/2/2023, Công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị P kể từ ngày 4/2/2023 do "không đáp ứng nhu cầu công việc ở Công ty". Quyết định trên của Công ty A là trái luật do không có căn cứ pháp luật, chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, nên hậu quả pháp lý trước cơ chị Phương ít nhất :

- A. 20 ngày lương.
- B. 30 ngày lương.
- C. 60 ngày lương.
- D. 30 ngày.

Câu 9: (L.O1.): Theo quy định tại khoản 3, Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015: "*Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ 3 ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định...*". Hãy xác định cơ cấu của quy phạm pháp luật nêu trên.

- A. Ân giả định.
- B. Ân quy định.
- C. Ân chế tài.
- D. Đầy đủ bộ phận.

Câu 10: (L.O1.): Theo Bộ luật Lao động năm 2019, kết thúc thời gian thử việc, sử dụng lao động phải

- A. thông báo kết quả cho người lao động.
- B. giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
- C. gia hạn hợp đồng nếu kết quả không đạt.
- D. bồi thường nếu không ký hợp đồng lao động.

Câu 11: (L.O1.): Hết thời hạn thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc nhưng không được ký hợp đồng lao động thì giữa các bên

- A. không được tranh chấp.
- B. vẫn tồn tại quan hệ lao động.
- C. phải chấm dứt việc làm.
- D. không có quan hệ lao động.

Câu 12: (L.O2.): Vợ chồng Nam và Hiền có 2 người con là Khánh và Huy (đều thành niên). Khánh có vợ là Mi, có 2 người con là Xuân và Yến; biết Huy có vợ là Uyên và con là Oanh. Nam lập di chúc cho Hiền 90 triệu đồng, cho Khánh 60 triệu đồng và cho Huy 60 triệu đồng. Tháng 1/2020, Huy và Nam bị tai nạn tử vong. Tháng 3/2022, Khánh qua đời. Nếu có tranh chấp, hãy xác định phần di sản thừa kế mà cháu Yến được hưởng từ Khánh (*Biết rằng: tài sản chung của Nam và Hiền là 600 triệu đồng, tài sản chung của Khánh và Mi là 200 triệu đồng*)

- A. 52,5 triệu đồng.
- B. 93,3 triệu đồng.
- C. 70 triệu đồng.
- D. 60 triệu đồng.

Câu 13: (L.O1.): Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản nào dưới đây là bất động sản?

- A. Xe ô tô.
- B. Gia cầm.
- C. Cầu cống.
- D. Mái che di động.

Câu 14: (L.O1.): Theo khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: "1. Các đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính bao gồm:

a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính".

Hãy xác định cơ cấu của quy phạm pháp luật trên.

- A. Quy phạm trên có giả định và quy định.
- B. Quy phạm trên có đầy đủ cả ba bộ phận.
- C. Quy phạm trên chỉ có bộ phận quy định.
- D. Quy phạm trên có giả định và chế tài.

Câu 15: (L.O1.): Quy định tại Khoản 4 Điều 156 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017): "*Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm*".

Hãy xác định loại tội phạm của quy phạm pháp luật trên.

- A. Tội phạm ít nghiêm trọng.
- B. Không phân loại tội phạm.
- C. Tội phạm nghiêm trọng.
- D. Tội phạm rất nghiêm trọng.

Câu 16: (L.O1.): Tổ chức nào sau đây có tư cách pháp nhân theo Bộ luật Dân sự năm 2015?

- A. Hộ kinh doanh cá thể.
- B. Doanh nghiệp tư nhân.
- C. Văn phòng đại diện.
- D. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Câu 17: (L.O1.): Theo Bộ luật Lao động năm 2019, nếu làm công việc bán thời gian thì các bên

- A. phải ký kết hợp đồng lao động.
- B. phải ký kết hợp đồng bán thời gian.
- C. không cần ký hợp đồng lao động.
- D. có thể ký hợp đồng lao động.

Câu 18: (L.O1.): Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

- A. Quyết định.
- B. Thông tư.
- C. Bản án.
- D. Nghị quyết.

Câu 19: (L.O1.): Xét về tính hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nào sau đây có hiệu lực cao hơn Nghị định?

- A. Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- B. Luật, Bộ luật do Quốc hội ban hành.
- C. Thông tư của Bộ trưởng ban hành.
- D. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Câu 20: (L.O1.): Theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành, các biện pháp tư pháp áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân thương mại

- A. được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự.
- B. đi kèm với các hình phạt chính và phạt bổ sung.

- C. nhằm mục đích trừng trị và phòng ngừa tội phạm.
- D. không gây ra án tích cho đối tượng bị áp dụng.

Câu 21: (L.O1.): Theo Bộ luật Lao động năm 2019, một trong các nghĩa vụ của người sử dụng lao động, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật phải

- A. trả tiền lương trong những ngày người lao động không được làm việc.
- B. hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo, trợ cấp thôi việc cho người lao động.
- C. nhận người lao động quay trở lại làm việc và tăng hệ/bậc số lương.
- D. nhận người lao động quay trở lại làm việc và trong mọi trường hợp.

Câu 22: (L.O1.): Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất thể hiện ở khía cạnh

- A. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án có sự phân công, phối hợp, kiểm soát.
- B. không có cơ chế tam quyền phân lập nhưng có phân chia quyền lực.
- C. Quốc hội là cơ quan duy nhất nắm mọi quyền lực nhà nước.
- D. quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân và thống nhất ở Quốc hội.

Câu 23: (L.O2.): Vợ chồng Z và B có 3 người con chung là C, D, E (đều thành niên). Anh C có vợ là H, có con là X và Y (đều thành niên). Năm 2019, C chết không để lại di chúc. Năm 2020, Z lập di chúc hợp pháp để lại $\frac{1}{2}$ tài sản của mình cho D và E được hưởng. Năm 2023, Z và D cùng bị tai nạn giao thông, Z chết còn D bị thương. Biết rằng: tài sản chung Z và B là 1 tỷ 460 triệu đồng; tài sản chung C và H là 800 triệu đồng. Nếu có tranh chấp, E sẽ được hưởng phần di sản từ Z là bao nhiêu?

- A. 185,625 triệu đồng.
- B. Đáp án khác.
- C. 286,875 triệu đồng.
- D. 165,325 triệu đồng.

Câu 24: (L.O1.): Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dân được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc đề cao

- A. lợi ích tầng lớp, giai cấp.
- B. bình đẳng địa vị pháp lý.
- C. chủ quyền Nhân dân.
- D. vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu 25: (L.O2.): Vợ chồng ông Xuân bà Hằng có ba người con là: Minh, Tuấn, Việt (đều đã thành niên), biết rằng di sản của ông Xuân là 450 triệu đồng. Ông Xuân có lập di chúc hợp pháp với nội dung cho Minh hưởng 360 triệu đồng và cho Tuấn hưởng 90 triệu đồng. Tháng 2/2021, ông Xuân qua đời. Sau khi công bố di chúc, Việt không đồng ý nên đã tiêu hủy di chúc. Nếu xảy ra tranh chấp, hãy xác định phần di sản mà Tuấn được hưởng?

- A. 52,5 triệu đồng.
- B. 15 triệu đồng.
- C. 75 triệu đồng.
- D. 70 triệu đồng.

Câu 26: (L.O1.): **Pháp lệnh là văn bản** quy phạm pháp luật do chủ thể nào sau đây ban hành?

- A. Hội đồng thẩm phán.
- B. Thủ tướng Chính phủ.
- C. Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh.
- D. Ủy ban thường vụ Quốc hội.**

Câu 27: (L.O1.): Theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành, người chưa thành niên là

- A. người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ.**
- B. người không có năng lực hành vi dân sự.
- C. người không có năng lực pháp luật dân sự.
- D. được tự mình xác lập tất cả giao dịch dân sự.

Câu 28: (L.O1.): Theo khoản 5 Điều 349 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ". Phần gạch dưới trên thuộc bộ phận nào trong cơ cấu của quy phạm pháp luật?

- A. Chế tài.**
- B. Quy định.
- C. Nghĩa vụ.
- D. Giả định.

Câu 29: (L.O1.): Trong tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam, **cơ quan lập hiến** là cơ quan

- A. quản lý nhà nước cấp địa phương.
- B. đại diện, đại biểu của Nhân dân.**
- C. thực hiện quyền hành pháp.
- D. thực hiện quyền công tố và xét xử.

Câu 30: (L.O1.): Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, người hạn chế năng lực hành vi dân sự là

- A. người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác tương tự.
- B. người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác.**
- C. người thành niên bị khiếm khuyết về mặt thể chất.
- D. người không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.

Câu 31: (L.O1.): Trong tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam, **cơ quan thực hiện quyền tư pháp** là

- A. Cơ quan thi hành án.
- B. Viện Kiểm sát Nhân dân.
- C. Tòa án Nhân dân.**
- D. Bộ Tư pháp.

Câu 32: (L.O2.): Anh A là chủ sở hữu của 01 xe gắn máy, 01 xe ô tô, 1 laptop, 1 két sắt có nữ trang, A có giao lại những tài sản trên cho B quản lý. Sau khi A đi, B tìm đến C, thông báo mình có xe máy cũ, mua từ trước năm 2000, không còn giấy tờ và mong muốn bán xe lại với giá thấp. Vì là chỗ quen biết nên C tin tưởng và mua với giá 5 triệu. Ngoài ra, B còn bán laptop cho M; mở két sắt lấy nữ trang bán cho N và đem xe ô tô cầm cố để vay 500 triệu từ X. Sau chuyến công tác trở về, A trở về và phát hiện vấn đề trên. Khi phát sinh tranh chấp, hãy xác định những tài sản mà A có thể yêu cầu đòi lại theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

- A. Xe gắn máy, ô tô. B. Xe máy, nữ trang, laptop.
C. Xe máy, xe ô tô, nữ trang, laptop. D. Laptop, nữ trang.

Câu 33: (L.O2.): Năm 2022, ông Q phạm tội giết người và bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đang chấp hành hình phạt tù được 5 năm thì ông Q bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 (thực hiện vào năm 2021). Về tội này, ông Q bị Tòa tuyên phạt 12 năm tù. Hãy tổng hợp hình phạt của hai bản án trên?

- A. 27 năm tù. B. 32 năm tù. C. 30 năm tù. D. 25 năm tù.

Câu 34: (L.O1.): Nội dung nào thể hiện mối quan hệ giữa cơ quan đại diện của Nhân dân và cơ quan lập pháp trong bộ máy Nhà nước Việt Nam?

- A. Cơ quan đại diện của Nhân dân không là cơ quan lập pháp.
B. Cơ quan lập pháp do cơ quan đại diện của Nhân dân là một.
C. Cơ quan lập pháp là cơ quan đại diện của Nhân dân.
D. Cơ quan đại diện của Nhân dân là cơ quan lập pháp.

Câu 35: (L.O1.): Ông C thường xuyên bị mất trộm trái cây nên sử dụng bẫy điện để bắt trộm. Khu vườn trái cây được rào chắn cẩn thận. Ông có ghi biển cảnh báo “cẩn thận có bẫy điện để bắt trộm”, đồng thời ông luôn giám sát khu vườn. Tối 20/02/2024, anh X (trộm trái cây) có vào khu vườn và bị điện giật tử vong. Trong tình huống trên, ông C có lỗi

- A. cố ý trực tiếp. B. vô ý vì quá tự tin. C. cố ý gián tiếp. D. vô ý do câu thả.

Câu 36: (L.O1.): Theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần (mất khả năng nhận thức) thì người đó

- A. được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. B. được miễn chấp hành hình phạt tù.
C. không phải chịu trách nhiệm hình sự. D. vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Câu 37: (L.O2.): Ông Q kết thúc thời gian thử việc ở công ty, nhưng không đạt yêu cầu. Công ty tạo điều kiện cho ông Q làm thêm 01 lần nữa. Ông Q đồng ý thực hiện thử việc lần 2. Theo Bộ luật Lao động năm 2019, việc ký hợp đồng thử việc như trên là:

- A. Trái luật, vì chỉ được thử việc 01 lần cho 01 công việc.
B. Đúng luật, ông Q đồng ý với yêu cầu của công ty.
C. Đúng luật, vì được phép thử việc tối đa 02 lần.
D. Trái luật, vì thử việc lần 01 không đạt, cần lần 02.

Câu 38: (L.O1.): Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản bị chiếm hữu nhưng không có căn cứ pháp luật và không ngay tình thì chủ sở hữu:

- A. Phải trả lại tài sản đó.
- B. Có quyền đòi lại tài sản.
- C. Không được đòi lại tài sản.
- D. Chỉ được bồi thường thiệt hại.

Câu 39: (L.O1.): Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân được hiểu là:

- A. Có quyền tham gia tranh luận và xét xử các vụ việc tại phiên tòa.
- B. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật các hoạt động bảo vệ pháp luật.
- C. Truy tố cá nhân, pháp nhân thương mại phạm tội ra trước Tòa án.
- D. Điều tra và tiến hành khởi tố các vụ án hình sự ra trước Tòa án.

Câu 40: (L.O2): Ngày 03/04/2019, ông Quang bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản nhưng được cho tại ngoại để điều tra. Ngày 03/07/2019, Tòa tuyên án ông Quang 27 tháng cải tạo không giam giữ. Ngày 03/01/2020, ông Quang phạm tội lừa đảo nên bị bắt tạm giam; ngày 03/07/2020, Tòa tuyên ông Quang 03 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy, kể từ ngày 03/07/2020. Quang phải tiếp tục chấp hành hình phạt là :

- A. 40 tháng tù giam
- B. 32 tháng tù giam
- C. 37 tháng tù giam
- D. 34 tháng tù giam